

1502075-63.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEDEON BARRA DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GEDEON BARRA DOS SANTOS JUNIOR foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502075-63.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502075-63.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEDEON BARRA DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GEDEON BARRA DOS SANTOS JUNIOR foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 11h30min., na Rua Tamboara nº 1, Área Rural, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de Maconha, 30 (trinta) porções de Cocaína e 50 (cinquenta) porções de pedras de Crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida. O réu foi citado por edital (fl.72) e teve sua prisão cautelar decretada (fls. 71). Sobreveio pedido da defesa pela concessão da liberdade provisória - que foi concedida (fls. 79). O acusado foi citado pessoalmente e ofertou resposta escrita.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e ao, final interrogado o acusado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente a aplicação da pena mínima, aplicação do redutor, em seu grau máximo e regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fl.90/92).

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado confessou os fatos. Disse que vendia as drogas no local quando foi abordado por policiais civis. Ressaltou que isso aconteceu de forma eventual, isso porque é usuário de drogas e momentos antes, havia comprado uma porção, contudo, a pessoa que lhe vendeu não possuía troco e pediu para que ele ali ficasse vendendo por alguns minutos. Durante esse período foi abordado e preso em flagrante.

Em juízo, fez uso do seu direito ao silêncio.

Os policiais civis Jaime e Edmilson, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em operação, em conhecido ponto de tráfico quando avistaram um indivíduo que se encontrava próximo a um arbusto, fuçava uma sacola ali escondida, de forma suspicaz, o que motivou sua abordagem. Interpelado.

Abordado, no interior da sacola encontravam-se as drogas apreendidas. O acusado confessou que ali estava comercializando substâncias entorpecentes. Não o conheciam de abordagens policiais anteriores.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais majorantes, razão pela qual fixo a pena mínima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a confissão espontânea do acusado, pois a pena já foi fixada em seu patamar mínimo.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais majorantes, razão pela qual fixo a pena mínima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a confissão espontânea do acusado, pois a pena já foi fixada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4<sup>a</sup>, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Tem 25 anos, é primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena ( Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU GEDEON BARRA DOS SANTOS JUNIOR, RG: 48358876, nascido em 07/04/1995, filho de GEDEON BARRA DOS SANTOS e CELIA SOUSA DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA